

0059818-68.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... dos autos, irrefutável a prática de tráfico de drogas pelo acusado.

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo", para fins de tráfico, 9 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0059818-68.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0059818-68.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 6293/2016 - 14º Distrito

Policial - Pinheiros, 733/2016 - 14º Distrito Policial - Pinheiros

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PERBUARES VICENTE LEMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

JOÃO PERBUARES VICENTE LEMOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de julho de 2016, terça-feira, por volta das 14 horas e 30 minutos, na Rua Cardeal Arco Verde, número 1500, esquina com a Rua Cônego Eugenio Leite, Pinheiros, Circunscrição do 14º. Distrito Policial (Pinheiros), neste município e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sete gramas e oitenta e cinco decigramas de "Cocaína", substância entorpecente, que determina a dependência física e psíquica, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 11/12 e laudo químico-toxicológico de fls. 74/76 (fls. O réu foi preso em flagrante (fls. 03), sendo concedida liberdade provisória (fls.

58/60).

A denúncia foi recebida (fls. 77/79). O réu foi citado (fls. 80/81 e 82) e apresentou resposta à acusação à fl. 85.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado.

Em sede de debates, o Ministério Público e a Defesa requereram o reconhecimento de prescrição retroativa antecipada

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 8/10, do laudo de constatação de fls. 11/12, do laudo pericial de fls. 74/76 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que também comprou a autoria delitiva.

O réu manteve-se em silêncio.

As testemunhas declararam, sem suma, que estavam em patrulhamento, quando identificados dois indivíduos em atitude suspeita estando o acusado entregando algo para o outro. Quando viram a viatura, saíram correndo, mas o réu foi detido. Com ele, encontraram porções de substância branca, embaladas separadamente, além de dinheiro em notas trocadas. O réu estava ao lado de um veículo Kombi, o qual disse ser de terceiros.

Destarte, diante da prova dos autos, irrefutável a prática de tráfico de drogas pelo acusado.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo", para fins de tráfico, 9 (nove) porções de cocaína com peso líquido de sete gramas e oitenta e cinco decigramas.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena no mínimo legal: em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem considerados.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena seria aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. Também seria o caso de substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Todavia, a pena ora aplicada prescreve no prazo de quatro anos (artigos 109, inciso V e 114, inciso II, ambos do Código Penal). Assim, é certo que, caso mantida a condenação, ocorrerá a prescrição retroativa prevista no artigo 110 caput e § 1º do Código Penal. Isso porque desde a data do recebimento da denúncia (06/04/2017- fls 77/79), te esta solenidade, já decorreram mais de cinco anos.

Destarte, prescrita a pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO PERBUARES VICENTE LEMOS, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição retroativa antecipada da pretensão punitiva do Estado, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 114, inciso II e 110, caput e §1º, todos do Código Penal. Proceda-se às anotações e comunicações de praxe.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA